# 苍梧县沙头镇上垌村“7·9”事故调查报告

2021年7月9日约19时，沙头镇上垌村一名收割机驾驶员在作业过程中发生事故，驾驶员受伤经抢救无效死亡。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定,以及《关于成立沙头镇上垌村“7·9”一般事故调查组的通知》（苍政办发〔2021〕75号）文件要求，由县人民政府牵头，县政府办公室、县应急局、县司法局、县公安局、县农业农村局和沙头镇政府等有关部门组成了事故调查组（调查组名单详见附件），负责对该起事故进行了全面调查。调查组按照实事求是、尊重科学的原则，对事故现场进行勘察取证和对相关人员进行询问调查,现已查明了事故发生的经过和原因,认定了事故的责任,提出了对事故责任的处理建议和事故整改防范措施，现将有关情况报告如下:

**一、事故概述**

（一）事故发生时间：2021年7月9日约19时

（二）事故发生单位：豫17-86976收割机（车辆所有人为徐XX）

（三）事故发生地点：沙头镇上垌村

（四）事故类别：触电伤亡

（五）伤亡情况：死亡1人

死者信息：徐XX，男，汉族，身份证号码

412821XXXXXXXXXXXX，住址：河南省确山县XX镇XX村。

（六）事故收割机信息：收割机所有人徐XX，号牌号码：豫17-86976，该车辆检验合格至2022年4月有效。

（七）事故调查组成立及调查经过：2021年7月12日，死者家属到县应急局报案称:2021年7月9日约19时,豫17-86976收割机驾驶员徐XX在沙头镇上垌村村委附近的农田上进行稻谷收割时，疑似不慎触电身亡。要求县应急局介入调查，查实该事故是否属于生产安全事故。

县应急局接到报案后，于当日立即组织沙头镇政府、广西新电力投资集团梧州供电有限公司、中国移动通讯集团广西有限公司苍梧分公司、中国联合网络通讯有限公司苍梧县分公司、中国电信苍梧分公司等相关人员到现场进行初步勘验。据现场核查，涉事收割机位于沙头镇上垌村钟XX耕种的农田中，农田上方有架空绝缘通信光缆5条（其中移动通信光缆1条、联通通信光缆1条、电信通信光缆3条）和1条承重的裸露钢绞缆，离收割机右侧2米处有一根3米高的竹竿支撑着承重钢绞缆和2条捆绑在一起的通信光缆，有3条通信光缆（1条为移动通信光缆、2条为电信通信光缆)因脱离承重钢绞缆而低于竹竿支撑最高点1米，并与收割机驾驶室上方的遮阳板及风扇(证实为私自加装）有接触。据以上公司技术人员初步鉴定，以上5条光缆和1条承重的裸露钢绞缆均不带电。经调查，有证人证言证实事发现场的通信线路最初始是由中国电信苍梧分公司架设，当时架设的线路为电

话通迅光缆及承重的裸露钢绞缆。其后，联通、移动公司因发展业务需要，分别在同一条线路路线上架设了通信光缆。

按照2021年7月12日死者家属到县应急局报案时县应急局提出对死者进行死亡鉴定的建议，在2021年8月23日，死者家属聘请的律师到县应急局递交了由广东正航司法鉴定中心出具的死亡鉴定意见书（经核对原件）复印件附卷。该意见书鉴定意见为：被鉴定人符合电击后电流通过体内引起心室纤颤、心脏骤停导致心源性休克死亡。根据苍梧县沙头派出所关于徐XX死亡案件情况说明和广东正航司法鉴定中心出具的死亡鉴定意见书的鉴定意见，排除了他杀和其他意外死亡原因，认定该起事故为一般生产安全事故。

2021年8月23日，苍梧县人民政府成立了苍梧县沙头镇上垌村“7·9”一般事故调查组，负责对此事故组织开展事故调查。

2021年8月27日，因案情需要，事故调查组聘请第三方机构广西海恒电力科技有限公司对事故现场涉及的光缆线路进行了是否带电检测，检测结果为：对现场所有线路进行测量，均未检测出电压。

2021年10月27日，事故调查组再次聘请第三方机构广西海恒电力科技有限公司对涉事收割机及私自加装的风扇进行了是否漏电检测，检测结果为：车辆外观正常，全车电器工作电压均为12V，线路绝缘良好，无对地漏电；无私自加装大功率高电压发电机、制冷装置等，车辆燃油类型为柴油，无高压点火装置。

## 二、事故发生经过和救援情况

2021年7月9日约19时，豫17-86976收割机驾驶员徐XX在沙头镇上垌村（地名）的农田上进行稻谷收割作业时，当经过横跨线路下方，因横跨架空光缆线路过低，虽经田主钟XX和驾驶员徐XX的爱人在两旁用竹竿撑起过低的线路，但仍无法正常通过，徐XX便用右手托了线路一下，不料马上倒在驾驶室上，其爱人见状，马上放下竹杆跑过去爬上驾驶室去掐徐XX的人中进行急救；随后，田主钟XX发现收割机没有动静，也放下竹竿走过来,发现徐XX的爱人正爬在收割机驾驶室上掐徐XX的人中，于是便帮忙拨打120并报警。随后，与徐XX的爱人合力把徐XX抬下收割机驾驶室，采取人工呼吸和按胸压等方式对徐XX进行急救。几分钟后，XX村村医钟XX首先赶到现场，对徐XX进行了血压、脉搏及听心跳等诊治工作后，发现徐XX已无生命体征。约半小时后，沙头镇卫生院的医务人员赶到现场，也开展了一系列抢救措施，但最终还是抢救无效死亡。事故发生后，县公安局、沙头镇政府等相关单位立即派出相关人员赶到事故现场，指导、协助做好救援、伤员救治等善后处理工作。县公安局沙头派出所的民警在经现场勘验后，提议家属做法医死亡鉴定，以查明死者死因，但死者家属当时没有采纳。

## 三、社会稳定以及家属处理情况

目前，死者家属情绪较稳定，现正在走法律诉讼程序，存在一定的社会不稳定性。

## 四、事故发生的原因和事故性质

根据死者家属提供的《广东正航司法鉴定中心出具的死亡鉴定意见书》（经核对原件）复印件附卷的鉴定意见，事故调查组一致认为：死者属于因触电而导致身亡。由于事发当晚死者家属没有采纳公安部门提出进行现场法医鉴定查明死因的意见，相关部门无法确定死者死亡的原因，待第三方出具鉴定意见后，虽经调查组多方努力查证，但因事发现场已成为变动现场，导致无法直接证实触电原因。事故调查组依据相关人员的证言证词、法医鉴定及第三方鉴定机构出具的鉴定意见等，一致认为造成事故发生的直接原因和间接原因如下：

### （一）直接原因

驾驶员徐XX驾驶收割机，在作业现场存在通信光缆线路过低，存在安全隐患，不符合安全作业条件的情况下，没有作出正确的判断，仍然开展作业，是导致事故发生的直接原因。

### （二）间接原因

中国电信苍梧分公司架空线路所使用的承重钢绞缆，是现场线路中唯一直接裸露的导电体，是导致事故发生的间接原因之一。

事故现场所有线路的所属企业（中国移动通讯集团广西有限公司苍梧分公司、中国联合网络通讯有限公司苍梧县分公司和中国电信苍梧分公司）对各自架设的通信线路疏于巡查检修，存在管理漏洞，导致后来架设的线路过低不符合《通信线路工程设计规范》（GB51158-2015）行业标准，而没有及时进行整改，也是

导致事故发生的间接原因之一。

田主钟XX在作业现场有通信光缆线路过低的情况下，聘请收割机到场作业，也是导致事故发生的间接原因之一。

**（三）事故性质**

调查认定，苍梧县沙头镇上垌村“7·9”触电伤亡事故是一起一般生产安全责任事故。

**五、事故有关责任认定及对事故责任者的处理建议**

（一）收割机驾驶员徐XX驾驶收割机，在作业现场存在通信光缆线路过低，存在安全隐患，不符合安全作业条件的情况下，没有作出正确的判断，仍然开展作业，是导致事故发生的直接原因，对事故发生负有主要责任，但其在事故中死亡，建议免予进行处罚。

（二）中国电信苍梧分公司架设架空线路时使用了裸露的钢绞缆，是现场线路中唯一直接裸露的导电体，是导致事故发生的间接原因之一，对事故发生负有次要责任，建议由县应急局对其按照《中华人民共和国安全生产法》有关法律法规进行立案处罚。

（三）事故现场所有通信光缆所属企业（中国移动通讯集团广西有限公司苍梧分公司、中国联合网络通讯有限公司苍梧县分公司和中国电信苍梧分公司）对各自架设的通信线路疏于巡查检修，存在管理漏洞，导致架设的线路下坠过低不符合《通信线路工程设计规范》（GB51158-2015）行业标准，而没有及时进行整改，导致事故发生，对事故发生负有次要责任，建议由县应急管

理局分别对各公司按照《中华人民共和国安全生产法》有关法律法规进行立案处罚。

（四）田主钟 XX 在作业现场有通信光缆线路过低情况下，聘请收割机到场作业，也是导致事故发生的间接原因之一。但因其聘请收割机收割稻谷是合法行为，对于现场的通信光缆线路是否过低及是否可以通过收割机的问题，判断责任应在于收割机一方，其所负责任轻微，建议免予进行处罚。

**六、事故防范措施建议**

（一）农机部门应加强对农机的管理，从严打击农机违法行为，预防农机事故发生。

（二）加强对企业的安全生产宣传教育和安全隐患排查治理力度，提高企业安全生产主体责任意识，推动企业安全生产责任制落实落细。

（三）推动安全生产教育宣传进农村、进社区，大力宣传各项安全知识，倡导群众积极发现身边的不安全行为和不安全操作，识别身边的安全隐患，学习安全知识，增强安全法治观念。

苍梧县沙头镇上垌村“7·9”一般事故调查组

2021 年 11 月 24 日